АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
досудебного расследования уголовных правонарушений в сфере игорного бизнеса
(статья 307 Уголовного кодекса Республики Казахстан)

город Астана, 2025 год

УДК 343
ББК 67.411

Тюмалиев Е.Е., Даулетов А.Б.
Методические рекомендации досудебного расследования уголовных правонарушений в сфере игорного бизнеса (статья 307 Уголовного кодекса Республики Казахстан): Методические рекомендации. Агентство финансового мониторинга. – Астана, 2025. – 13 с.

Настоящие Методические рекомендации разработаны Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу по досудебному расследованию уголовных правонарушений в сфере игорного бизнеса. В Методических рекомендациях раскрыты стандарты процедур осмотра и изъятия игорного оборудования для обеспечения полной сохранности цифровых следов и формирования неопровержимой доказательной базы по статье 307 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Четкое следование изложенным алгоритмам минимизирует риск утраты критически важной информации и повышает эффективность расследования.

Методика предназначена для сотрудников правоохранительных и специальных органов, прокуроров, судей, руководителей в сфере государственной службы, преподавателей и ученых, а также юристов широкого профиля.

УДК 343
ББК 67.411

© Агентство финансового мониторинга

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4
1. КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 4
2. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОСМОТРЕ ИГРОВЫХ ТЕРМИНАЛОВ 6
2.1. Аппаратный и программный состав 6
2.2. Пошаговый алгоритм осмотра и изъятия 6
3. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОСМОТРЕ АПК «ВОЗДУШНАЯ РУЛЕТКА» И «ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОКЕРНЫЕ СТОЛЫ» 8
3.1. Конструктивные особенности 8
3.2. Пошаговый алгоритм осмотра и изъятия 8
4. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОСМОТРЕ ЭЛЕКТРОННОГО (ИНТЕРНЕТ) КАЗИНО 10
Алгоритм следственных действий 10
5. ВЫЯВЛЕНИЕ И ИЗЪЯТИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СЕРВЕРА 11
5.1. Процедура обнаружения источника 11
5.2. Процедура осмотра и изъятия сервера 12

ВВЕДЕНИЕ

Незаконный игорный бизнес — это значимый и высокотехнологичный сегмент теневой экономики, представляющий собой совокупность нелегальных хозяйственных действий, которые подрывают финансовую систему государства. В Республике Казахстан за организацию подобной деятельности предусмотрена уголовная ответственность по статье 307 Уголовного Кодекса.

Законодательство РК строго ограничивает размещение игорных заведений: казино и залы игровых автоматов могут легально функционировать только в двух специально отведенных зонах — на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области.

Ключевую проблему для правоохранительных органов создает технологическая основа этого бизнеса. Организаторы используют современные, постоянно модифицируемые аппаратно-программные комплексы (АПК), основная цель которых — сокрытие цифровых улик и усложнение процесса доказывания.

В связи с этим для успешного расследования, обнаружения улик и формирования доказательной базы необходимо обязательное привлечение специалистов в области IT.

Чтобы лучше понять специфику данных преступлений и методы борьбы с ними, необходимо разобраться в основной терминологии и технологических аспектах.

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Аппаратно-программный комплекс – совокупность программных и технических средств, обеспечивающих информационные процессы.

Сервер — специализированный компьютер или специализированное оборудование для выполнения на нём сервисного программного обеспечения (в том числе серверов тех или иных задач).

Электронно-вычислительная машина *(ЭВМ)* – комплекс технических, аппаратных и программных средств, предназначенных для автоматической обработки информации, вычислений, автоматического управления. При этом основные функциональные элементы (логические, запоминающие, индикационные и др.) выполнены на электронных элементах.

Букмекерская контора - игорное заведение, в котором заключается на добровольной основе пари между организатором игорного бизнеса и участниками.

Игорное оборудование – устройства или приспособления, предназначенные и используемые для проведения азартных игр.

Игорное заведение - здание, помещение, сооружение, в которых проводятся в соответствии с требованиями, установленными настоящим Законом, азартные игры и (или) пари, предусматривающие получение выигрыша.

Электронное казино – заведение, использующее аппаратно-программный комплекс и (или) интернет - ресурс, реализующее возможность организации и проведения азартных игр в режиме реального времени посредством сети Интернет и (или) электронных денег и предусматривающее получение выигрыша.

Сетевой трафик — объём информации, передаваемой через компьютерную сеть за определённый период времени.

Азартная игра - основанное на риске соглашение, заключенное участниками между собой либо с организатором игорного бизнеса, на исход события, предполагающий выигрыш, в котором они принимают участие.

Накопитель на жестких магнитных дисках *(НЖМД)* – запоминающее устройство (устройство хранения информации) произвольного доступа, основанное на принципе магнитной записи.

Понимание этих различий имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Именно установление факта, что АПК является «электронным казино», а не, скажем, легальным терминалом, и обнаружение центрального «сервера», а не только клиентских машин, формирует ядро доказательной базы по статье 307 УК.

2. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОСМОТРЕ ИГРОВЫХ ТЕРМИНАЛОВ

Игровые терминалы являются наиболее распространенным видом оборудования, используемого в незаконном игорном бизнесе.

Их автономный внешний вид может быть обманчив; зачастую они являются лишь клиентской частью крупной централизованной сети.

Ключевая задача следователя — не только зафиксировать факт проведения азартной игры, но и собрать доказательства, указывающие на их сетевое взаимодействие и централизованное управление.

2.1. Аппаратный и программный состав

Типовой игровой терминал представляет собой аппаратно-программный комплекс, состоящий из следующих компонентов:

- **Системный блок:** Ядро терминала, содержащее центральный процессор, оперативную память и накопитель на жестких магнитных дисках (НЖМД), на котором хранится программное обеспечение.
- **Сенсорный дисплей:** Устройство ввода-вывода, через которое игрок взаимодействует с программой.
- **Устройства для приема/выдачи денег:** Купюроприемники, монетоприемники, диспенсеры для выдачи выигрыша или чеков.
- **Сетевое устройство:** Как правило, модем для подключения к сети Интернет и связи с управляющим сервером.
- **Программная часть:** Операционная система (например, Windows, Linux) с установленными поверх нее игровыми приложениями.

2.2. Пошаговый алгоритм осмотра и изъятия

1. **Обеспечение бесперебойной работы.** Немедленно пресечь любые попытки отключения терминала от сети электропитания. Это критически важно для сохранения активного игрового сеанса, временных файлов и данных в оперативной памяти, которые могут содержать сведения о подключении к серверу. Если терминал находится в режиме ожидания, рекомендуется внести минимальную денежную сумму через купюроприемник для активации игрового процесса и его последующей фиксации.

2. **Визуальный осмотр и фиксация ПО.** Детально изучить изображение на экране монитора. В протоколе осмотра необходимо подробно описать все видимые элементы интерфейса: название игрового приложения,

перечень доступных игр, текущий баланс (кредиты), ставки, выигрыши и любую другую служебную информацию.

3. **Проведение фото- и видеофиксации.** Зафиксировать с помощью фото- и видеосъемки:
   - общий вид терминала и его расположение в помещении.
   - все имеющиеся на корпусе серийные номера, инвентарные метки и надписи.
   - процесс взаимодействия с игровым приложением (выбор игры, внесение денег, игровой процесс, отображение баланса).

4. **Поиск управляющих устройств.** Провести тщательный осмотр помещения на предмет обнаружения мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков или стационарных ПК, которые могут использоваться персоналом для удаленного управления терминалами. На изъятых устройствах искать специализированные приложения для управления, SMS-переписку или сообщения в мессенджерах о зачислении кредитов, а также файлы с учетными данными или статистикой.

5. **Маркировка соединений.** Перед отсоединением кабелей (питание, сеть, периферийные устройства) обязательно промаркировать каждый кабель и соответствующий ему порт на корпусе терминала. Это обеспечит возможность корректной сборки комплекса экспертом в лабораторных условиях для проведения исследования.

6. **Обеспечение сохранности при изъятии.** Упаковать терминал таким образом, чтобы обеспечить его целостность при транспортировке. Особое внимание уделить предотвращению ударов и сильной вибрации, которые могут повредить накопитель на жестких магнитных дисках (НЖМД) и привести к потере данных.

Более сложные системы, такие как электронные рулетки и покерные столы, представляют собой единую локальную сеть и требуют расширенного подхода к осмотру.

Роль IT-специалиста в расследовании - поиск сервера транслируемых игр для сбора полноценной доказательной базы.

Это сложная задача, поскольку серверное оборудование может быть физически расположено на расстоянии от самого игорного заведения.

3. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОСМОТРЕ АПК «ВОЗДУШНАЯ РУЛЕТКА» И «ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОКЕРНЫЕ СТОЛЫ»

В отличие от относительно автономных игровых терминалов, комплексы «Воздушная рулетка» и «Электронный покерный стол» представляют собой многокомпонентные аппаратно-программные комплексы (АПК), объединенные в локальную сеть.

Основное внимание при их осмотре уделяется выявлению архитектуры этой сети, связей между отдельными компонентами и центральным управляющим элементом, которым чаще всего является рабочее место кассира-оператора.

3.1. Конструктивные особенности

АПК «Воздушная рулетка» состоит из нескольких игровых мест (системный блок + сенсорный монитор) и центрального электромеханического устройства с пронумерованными шарами и нагнетателем воздуха, которое выступает в роли генератора случайных чисел.

АПК «Электронный покерный стол» включает в себя несколько игровых мест с сенсорными мониторами, объединенных вокруг центрального электронного табло (монитора), на котором отображается процесс перемешивания и раздачи карт. Роль крупье выполняет центральная ЭВМ.

3.2. Пошаговый алгоритм осмотра и изъятия

1. **Привлечение специалиста.** Участие специалиста по компьютерно-техническим исследованиям на данном этапе является критически важным. Только он может грамотно определить архитектуру сети, идентифицировать все ее узлы (включая скрытые) и корректно собрать цифровые доказательства сетевого взаимодействия.

2. **Блокирование рабочего места кассира-оператора.** Оперативным сотрудникам необходимо немедленно получить физический контроль над компьютером кассира-оператора. Главная задача — предотвратить выход из программ учета, закрытие активных сессий и любые другие действия, которые могут скрыть статистику по денежным средствам, кредитам и баллам игроков.

3. **Предотвращение уничтожения улик.** Необходимо быть готовыми к попыткам персонала уничтожить информацию. Следует произвести быстрый поиск скрытых выключателей («рубильников») или программных средств

(«тревожных кнопок»), предназначенных для экстренного обесточивания ключевых элементов АПК, таких как сервер или сетевые коммутаторы.

4. **Осмотр и фиксация ПО на всех элементах.** Детально осмотреть и описать в протоколе изображение на экранах всех без исключения игровых мест, а также на центральном табло или мониторе оператора. Фиксируются балансы, текущие ставки, история игр и другая значимая информация.

5. **Фото- и видеофиксация процесса.** Задокументировать не только статические изображения на экранах, но и динамику игрового процесса, демонстрирующую взаимодействие между игровыми местами и центральным модулем (например, как ставка на одном терминале отображается в общей системе).

6. **Фиксация и маркировка всех соединений.** Для сложных АПК этот шаг имеет первостепенное значение. Необходимо тщательно промаркировать все сетевые и периферийные кабели и порты, чтобы обеспечить возможность точной реконструкции всей локальной сети в лабораторных условиях для проведения комплексной экспертизы.

7. **Обеспечение целостности при изъятии.** Обеспечить бережную упаковку и транспортировку всех, без исключения, компонентов комплекса, включая игровые места, центральные модули, серверы и сетевое оборудование.

Осмотр локальных АПК является важным шагом, однако еще более сложной задачей является расследование деятельности интернет-казино, где основная инфраструктура скрыта в сети Интернет.

4. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОСМОТРЕ ЭЛЕКТРОННОГО (ИНТЕРНЕТ) КАЗИНО

Электронные казино представляют собой высшую степень конспирации, часто маскируясь под легальные букмекерские конторы.

Ключевая сложность заключается в том, что основная инфраструктура (серверы) может находиться за пределами места происшествия, и главная цель осмотра — сбор улик, указывающих на интернет-адреса этих серверов.

Алгоритм следственных действий

1. **Обеспечение участия специалиста.** Роль специалиста здесь заключается в анализе сетевой активности в реальном времени для немедленного установления IP-адресов, с которыми обмениваются данными компьютеры в заведении.

2. **Контроль рабочего места кассира-оператора.** Получить доступ к управляющему ПК для фиксации программного обеспечения, через которое осуществляется доступ к игровым интернет-ресурсам, ведется учет финансов, зачисление средств на аккаунты игроков и выплата выигрышей.

3. **Исключение попыток уничтожения улик.** Категорически не допускать закрытия браузеров, выхода из учетных записей на игровых сайтах, очистки истории посещений или использования программ-«чистильщиков». Любое из этих действий может безвозвратно уничтожить ключевые улики.

4. **Осмотр и детальное описание ПО.** Тщательно задокументировать в протоколе все открытые веб-страницы (с полными URL-адресами), интерфейсы игровых платформ, историю браузера, сохраненные пароли и конфигурационные файлы, которые могут содержать адреса серверов.

5. **Проведение фото- и видеофиксации.** Зафиксировать на видео все экраны, демонстрирующие игровой процесс онлайн, а также интерфейсы программ, отображающих финансовые транзакции, историю пополнений и выплат.

6. **Корректное изъятие оборудования.** Изымать следует не только клиентские компьютеры, но и все без исключения сетевое оборудование: роутеры, модемы, коммутаторы. Эти устройства могут содержать в своей конфигурации или журналах ценную информацию о сетевых подключениях.

Конечной целью всех перечисленных действий является сбор информации для выявления и последующего установления местонахождения центрального управляющего сервера.

5. ВЫЯВЛЕНИЕ И ИЗЪЯТИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СЕРВЕРА

Обнаружение и изъятие управляющего сервера является кульминацией расследования.

Именно сервер содержит наиболее полную доказательную базу о масштабах деятельности, организаторах и всех участниках незаконного игорного бизнеса.

5.1. Процедура обнаружения источника

1. **Доступ к локальной сети. Задача оперативного сотрудника:** Обеспечить специалисту полный доступ к локальной сети (ЛВС) игорного заведения.

2. **Анализ клиентских машин. Задача специалиста:** Осмотреть ПК в игровом зале для поиска конфигурационных файлов игровых приложений, которые могут содержать IP-адрес, доменное имя сервера или ID оборудования.

3. **Перехват сетевого трафика. Задача специалиста:** Применить программные средства (например, «Wireshark», «Smartsniff», «Netstat agent») для перехвата и анализа входящего/исходящего трафика с целью установления адреса, с которым обмениваются данными игровые машины.

4. **Анализ полученных данных. Задача специалиста:** Проанализировать сетевой трафик и идентифицировать IP-адрес или доменное имя сервера.

5. **Установление местонахождения. Задача оперативного сотрудника:** На основании данных специалиста направить официальный запрос интернет-провайдеру для получения сведений о физическом местонахождении сервера и его владельце.

   В качестве вспомогательного метода для быстрой, но не процессуальной проверки, можно использовать общедоступные интернет-сервисы (например, whois-сервисы, 2ip.ru) для получения предварительной информации о провайдере и геолокации IP-адреса, которая может быть полезна при подготовке официального запроса.

6. **Организация выезда. Задача оперативного сотрудника:** После установления местоположения организовать выезд на место для осмотра и выемки серверного оборудования, обязательно с привлечением специалиста.

5.2. Процедура осмотра и изъятия сервера

- **Получение аутентификационных данных:** Первоочередная задача оперативного сотрудника — получить у присутствующих лиц логин и пароль для доступа к серверу.

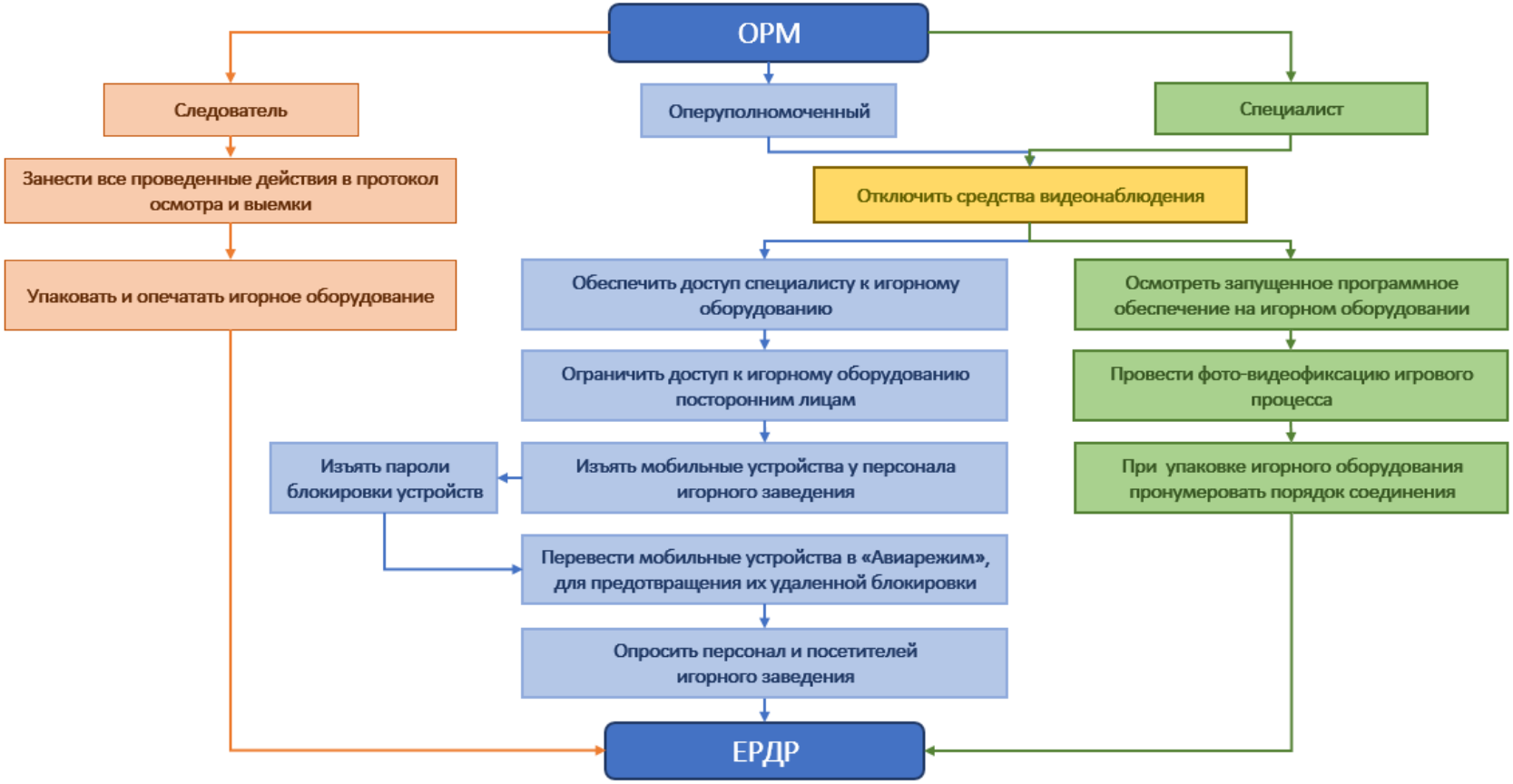
- **Корректное выключение:** Если данные для входа отсутствуют, специалист должен обеспечить корректное завершение работы операционной системы сервера. Резкое отключение питания недопустимо, так как это нарушает ключевой принцип работы на месте происшествия и может привести к необратимому повреждению файловой системы и баз данных.

- **Упаковка и транспортировка:** Дать инструкцию по надлежащей упаковке, опечатыванию и транспортировке серверного оборудования для последующего детального исследования в лабораторных условиях.

Неукоснительное следование данной инструкции, профессионализм и слаженность действий на каждом этапе напрямую определяют качество и неопровержимость собранной доказательной базы.

Любое отклонение от изложенного порядка создает риск утраты ключевых улик, что ставит под угрозу исход всего расследования. От вашей точности зависит неотвратимость наказания для организаторов незаконного игорного бизнеса.

Приложение

БЛОК-СХЕМА

действий СОГ при проведении ОРМ в сфере организации незаконного игорного бизнеса